

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/570/25

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – שלילת אפוטרופסות מהורה שהורשע ברצח או בנסיון לרצח), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 27 1. בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹, בסעיף 27, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) הוגש כתב אישום נגד הורה בעבירת רצח לפי סעיף 300, בעבירת רצח בנסיבות מחמירות לפי סעיף 301א או בעבירת נסיון לרצח לפי סעיף 305 לחוק העונשין, התשל"ז–1977² של בן זוגו שהוא הורה של מי מהקטינים או של אחד הקטינים, רשאי בית המשפט לשלול או להגביל את האפוטרופסות של ההורה עד לקבלת הכרעה בעניינו; הוגבלה אפוטרופסותו כאמור, ורצה ההורה לשוב ולשמש אפוטרופוס על ילדו, עליו הראיה להוכיח כי מתקיימות נסיבות חריגות.

(ג) הורשע הורה בעבירה כאמור בסעיף קטן (ב) תישלל אפוטרופסותו על הקטין, אלא אם מצא בית המשפט כי התקיימו נסיבות חריגות."

דבריו הסבר

על פי המצב החוקי כיום, בני זוג המואשמים או מורשעים ברצח או בניסיון לרצח של בן זוגם או בת זוגתם או של אחד מילדיהם ממשיכים להיות האפוטרופוסים החוקיים של ילדיהם, ובכוחם למנוע טיפול רפואי או לשלול זכויות נוספות שדורשות את אישור האפוטרופוסים של הילד. מציאות זו מקשה עוד יותר על משפחת הקורבן, בתקופה הכי קשה בחייהם, בו היא נאלצת להסתמך על החלטות הנאשם לרבות החלטות רפואיות והחלטה לפתוח בהליך שיקומי לאחר העבירה.

על כן, מוצע כי בית המשפט יהיה רשאי לשלול את אפוטרופסותו של הורה שהוגש כנגדו כתב אישום בעבירת רצח, רצח בנסיבות מחמירות או נסיון לרצח של ההורה השני או של ילדו. אם ההורה ירצה לשוב ולשמש אפוטרופוס של הקטין, יהיה עליו להוכיח כי התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות את שינוי ההחלטה. בנוסף, מוצע כי אפוטרופסותו של הורה שהורשע בעבירות כאמור תישלל לאלתר, אלא אם התקיימו נסיבות חריגות המצדיקות מתן החלטה אחרת.

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.
² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

תיקון זה יקל במעט על משפחת הקורבן ויסייע לה בהליך השיקום.
הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי
וקבוצת חברי הכנסת (פ/4008/24).
הצעת החוק זהה לפ/4008/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)